

1509830-14.2022.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO CANDIDO ALVES

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277482/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 27977741 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2277482 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509830-14.2022.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509830-14.2022.8.26.0302 - Controle 2022/002604

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO CANDIDO ALVES

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277482/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 27977741 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2277482 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

TIAGO CANDIDO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos II, c.c. artigo 14, inciso II, do

Código Penal, porque, no dia 11 de outubro de 2022, por volta de 02h39min, na residência localizada na Rua Alfredo Leitão, nº 854, na Vila Sampaio Bueno, nesta cidade e Comarca, tentou subtrair para si, mediante escalada e durante repouso noturno, uma furadeira, uma extensão tipo Benjamim "t", um garrafão, um par de sapato e um par de chinelo, bens pertencentes à vítima C. F. B. J., somente não conseguindo consumir seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2022 (fls. 74/75).

Oferecido aditamento à denúncia às fls. 97/99, o qual foi recebido em 26 de outubro de 2022 (fls. 100/101).

Citado pessoalmente (fl. 114), o acusado apresentou resposta à acusação na fl. 113. Como medida de instrução criminal, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 137/138).

A defesa pugnou pelo afastamento das qualificadoras e teceu ponderações acerca da aplicação da pena. Pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 46 da lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante às fls. 01/02, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, pelo Auto de Avaliação de fl. 14, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fl. 15, pelas fotografias de fls. 32/34, pelo laudo pericial de fls. 87/92 e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima Celso afirmou que acordou com um barulho de madrugada, por volta das 2h30, quando notou objetos (ferramenta, furadeira, garrafão de água, etc.) pendurados. Notou que o réu estava na sua casa. Ligou 190 e acionou a polícia. O acusado estava na parte externa, na lavanderia. Em sua casa reside com sua esposa e filhos. O acusado ingressou na residência pulando, pois a "lança" estava torta. Ele tentou se evadir pelo telhado do fundo, e a polícia pegou ele em uma árvore. Os objetos que seriam subtraídos possuíam valor de cerca de R\$ 1.500,00.

A testemunha Policial Militar Osvaldo mencionou que foram acionados via COPOM, noticiando que o proprietário encontrou o réu no interior de sua casa. Foram no encalço dele, até que lograram êxito em abordá-lo. No momento, ele assumiu a tentativa de furto e falou que iria vender os objetos para comprar droga.

A testemunha Policial Militar Mariana relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Osvaldo.

Interrogado, o réu confessou a prática do delito. Falou que já tinha deixado umas coisas na grade do portão para levar. A polícia apareceu; tentou fugir, mas sem sucesso. Para entrar na residência, pulou a grade. Não causou dano à grade do portão quando o saltou.

Portanto, restaram comprovadas a autoria e, em parte, a materialidade.

A prática do crime de furto, em sua forma tentada, é manifesta, observado o lastro probatório produzido nos autos, em especial pelo laudo pericial de fls. 87/92, pela prova oral e pela confissão do acusado em juízo.

Restou demonstrado que, na data dos fatos, o acusado, valendo-se do repouso noturno, ingressou na residência pertencente à vítima C. F. B. J. e ali separou diversos objetos de toda ordem, com o fito de subtrair-lhes, apenas não atingindo o seu objetivo ante o flagrante realizado pelo ofendido, que rapidamente acionou a polícia militar, o que fez com que o acusado empreendesse em fuga sem levar do local qualquer objeto. De acordo com o auto de avaliação à fl. 14, os bens separados pelo réu foram avaliados no valor total de R\$ 1.870,00 (um mil e oitocentos e setenta reais).

Pois bem.

Conforme asseverado pela vítima e confessado pelo réu (fl. 09), o ingresso do acusado ao imóvel deu-se mediante a escalada do portão metálico da residência. A prova oral produzida nos autos vai ao encontro do laudo pericial de fls. 87/92, o

qual descreveu a extensão do imóvel como vedada “dos limites da via por muro de alvenaria interrompido por dois portões metálicos, um do tipo basculante para veículos e outro de folha simples para uso social”, cujo gradil possuía aproximadamente 1,60 metros de altura, o qual, segundo o perito judicial, seria facilmente transponível por escalada (fl. 98).

Assim, considerando que, conforme constatado pelo próprio perito (fl. 89), a escalada do portão metálico, cuja altura correspondia à 1,60m, era possível sem maiores esforços do agente, razão há para o afastamento da qualificadora prevista pelo art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Isto porque, conforme reconhecido pela jurisprudência, a qualificadora em questão apenas é aplicada quando o obstáculo (neste caso, o gradil) constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto de uma bicicleta durante repouso noturno – Sentença condenatória – Apelação da defesa – Qualificadora de escalada que não merece subsistir – Altura do muro (1,80m) e calçada em desnível que revelam que o réu não precisou de esforço incomum para transpor o obstáculo – Dosimetria refeita – Pena-base fixada acima do mínimo legal porque se trata de réu com múltiplos maus antecedentes – Confissão parcialmente compensada com as condenações caracterizadoras de reincidência – Causa de aumento de pena do repouso noturno mantida, já que o próprio réu admitiu ter furtado a bicicleta por volta da meia noite – Regime prisional intermediário que seria o mais adequado à espécie, mas, aplicada a detração penal, impõe-se o regime aberto para desconto do remanescente de pena a ser cumprida – Apelação parcialmente provida, com determinação para exp. de alvará de soltura. (TJSP; Apelação Criminal 1500386-15.2020.8.26.0370; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Azul Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021 – g.n.)

Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, § 1º, c.c. 14-II, do Código Penal. Recurso Ministerial com pleito de reconhecimento da qualificadora da escalada. Trânsito em julgado da r. sentença para a Defesa. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – prisão em flagrante. Conjunto probatório que demonstrou a autoria do delito pelo acusado, que, durante a madrugada, escalou um muro para entrada no local. Delito não consumado, por circunstância alheia à vontade do agente. Qualificadora da escalada – improcedência. Laudo pericial que atestou se tratar de muro com altura irregular, e a parte mais baixa mede 0,80 cm. Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, redução ao mínimo legal, pela confissão (súmula 231, STJ). Na terceira fase, exasperação decorrente do § 1º, do art.155 do CP, e redução pela tentativa. Regime inicial aberto que deve ser mantido. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Recurso Ministerial improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500590-12.2021.8.26.0536; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/09/2021; Data de Registro: 17/09/2021 – g.n.)

No que se refere à qualificadora do rompimento de obstáculo, não há elementos nos autos que sustentem ter sido o acusado o responsável pela deformidade constatada à fl. 89. Inclusive, a vítima, quando instada em juízo, não esclareceu se preexistentes os danos aparentes nas lanças que encimavam o gradil metálico de seu portão, de modo que não é possível deduzir ter sido o réu o responsável por tais avarias.

Por outro lado, a prática do crime de furto durante a madrugada foi confirmada pelos depoimentos colhidos em juízo, além da confissão do acusado (fl. 09). Tendo em vista o horário que o delito foi cometido (duas horas da manhã), incidente a causa de aumento de pena do §1º do artigo 155 do Código Penal (repouso noturno). E, inexistindo comprovação de que o réu estava sob o efeito de drogas, no momento

da prática criminosa, bem como de que a ingestão dos entorpecentes se deu em razão de caso fortuito ou força maior, é incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06.

Reconhecida, pois, a ocorrência da tentativa de furto, configurada pelo início da execução do crime, e não de meros atos preparatórios.

Portanto, pela confissão, ratificada em juízo, aliada às provas pericial e oral, além dos documentos acostados nos autos, verificou-se que realmente houve a prática da infração penal de furto, na forma tentada, em sua modalidade simples, prevista pelo "caput" do artigo 155 do Código Penal, com o reconhecimento da causa de aumento de pena acima mencionada.

A condenação, desse modo, é medida que se impõe, uma vez que foram colhidos elementos probantes robustos nessa linha.

Passo à fixação da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes (fls. 69/73). Atento às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, o que corresponde à 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado. Anoto que processo em curso não são possível de ocasionar o aumento da pena base, ante o princípio da presunção de inocência.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea - fl. 09), razão pela qual reduzo a pena em 1/6, de modo que fixo a pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, em observância ao que estipula a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa, aplicada, no percentual mínimo, ante a proximidade da consumação do crime pretendido (o acusado apenas cessou sua conduta por ter sido surpreendido com a chegada de viatura policial). Sendo assim, diminuo a pena em 1/3, tornando a reprimenda em 8 meses de reclusão e 6 dias-multa. Por sua vez, incidente a causa de aumento de pena em 1/3, em razão do horário em que cometido o furto pelo acusado (durante o repouso noturno), ao que resulta a pena em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 dias-multa. Por fim, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 46 da Lei nº 11.343/06, porquanto, malgrado usuário de entorpecente, não há demonstração de que não teria plena capacidade do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, 1ª parte e § 3º, ambos do Código Penal, opto por substituir a pena corporal pela restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 1 (uma) pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 1º, primeira parte, do Código Penal, fixada em prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusado TIAGO CANDIDO ALVES, qualificado nos autos, à prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, e pena pecuniária consistente no pagamento de 8 (oito) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 155, "caput", c/ c §1º, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal).

Expeça-se imediatamente o alvará de soltura clausulado.

Custas pelo acusado, ressalvada eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.

P.I.C.

Jaú, 30 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA